

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת : חברת הכנסת חוה אתי עטייה

פ/25/2286

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – דמי אבטלה לעובד שפוטר לאחר שהגיע לגיל פרישה), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 158 בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 158, בהגדרה "מבוטח", בפסקה (1), המילים "וטרם הגיע לגיל הקבוע לגביו, בהתאם לחודש לידתו, בחלק ב' בלוח א'1" – יימחקו.
2. תיקון סעיף 160 בסעיף 160(א) לחוק העיקרי, במקום "וטרם הגיע לגיל הקבוע לגביו, בהתאם לחודש לידתו, בחלק ב' בלוח א'1" יבוא "הוראות סעיף קטן זה יחולו על זכאי אף אם הגיע לגיל הקבוע לגביו, בהתאם לחודש לידתו, בחלק ב' בלוח א'1."
3. תחילה תחילתו של חוק זה ב-1 בחודש שלאחר יום פרסומו.

דבר הסבר

אוכלוסיית העובדים לאחר גיל פרישה מאופיינת, בדרך כלל, באנשים קשי יום, שאינם בעלי פנסיה, או שהם בעלי פנסיה שאינה מאפשרת מחיה בכבוד. עובדים אלה אינם יכולים להתקיים מקצבת אזרח ותיק בלבד ועל כן נאלצים להמשיך ולעבוד. רבים מהם עובדי קבלן המועסקים בתחומי השמירה, הניקיון או תחומים אחרים – ועל פי רוב אלה עובדים שמשתכרים שכר מינימום או שכר קרוב לו. סכנת הפיטורים מרחפת מעל ראשיהם באופן תמידי והם יהיו הראשונים לצאת ממעגל העבודה, בעת צמצומים, למשל. בעת שהם מפוטרם, הם עומדים בפני שוקת שבורה ואין להם אמצעי קיום אחר כלשהו. המצב החוקי כיום שולל מעובדים שפוטרו כאמור את הזכות לדמי אבטלה, רק משום שהגיעו לגיל פרישה. מטרת הצעת חוק זו היא להביא לתיקונו של עוול זה. יש חשיבות סוציאלית, חברתית ומוסרית מן המעלה הראשונה לאפשר לעובדים אלה לקבל דמי אבטלה כמו כל עובד אחר שעומד בדרישות החוק. שלילת הזכות על רקע גיל, אינה עולה בקנה אחד עם עליית תוחלת החיים ולא עם עקרון השוויון.

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

שלילת הזכאות לדמי אבטלה מעובד שהפך מובטל והוא מעל לגיל פרישה היא בלתי מידתית ולא נכונה ציבורית ומעשית ומנוגדת לאינטרס הציבורי והלאומי למגר את תופעת העוני ולצמצם פערים חברתיים.

היא גם אינה מתיישבת עם תכלית חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (להלן – החוק) ועם העקרונות העומדים בבסיס תורת הביטחון הסוציאלי. ענף האבטלה בחוק נועד בעיקרו לאפשר למי שעבד והפך מובטל מינימום של קיום בכבוד ולסייע לו בתקופת הביניים בה הוא מנסה לשוב למעגל התעסוקה. עקרונות אלו תקפים לגבי עובדים מעל לגיל הפרישה בדיוק כפי שהם תקפים לעובדים שטרם הגיעו עדין.

בעקבות משבר הקורונה, רבים איבדו את מקום עבודתם ומקור הכנסתם העיקרי ורבים הוצאו לחופשה ללא תשלום או פוטרו. אחוז האבטלה זינק ועמד על למעלה ממיליון מובטלים. בעת חירום התברר למפוטרים מעל גיל פרישה, כי הם מופלים לרעה ואינם זכאים לדמי אבטלה.

עובדים מעל גיל פרישה, שממשיכים לעבוד כי אין להם פנסיה, נכסים או חסכוניות או שיש להם פנסיה לא מספקת למחייה, ופוטרו מעבודתם, הכנסתם היחידה היא קצבת אזרח ותיק, שכידוע אין די בה כדי להתקיים בכבוד.

מדובר באפליה בוטה על רקע גיל ונדרש תיקון בחקיקה ראשית כדי לתקן את העוול.

מענק ההסתגלות שניתן בעקבות משבר הקורונה, למי שמלאו לו 67 שפוטרו, או שמעסיקו הוציא אותו לחל"ת לתקופה של שלושים יום לפחות, מחזק את הצורך בגיבוש פתרון קבוע עבור אזרחים ותיקים העובדים לפרנסתם לאחר גיל פרישה.

לכן, מוצע לקבוע כי גם עובדים שפוטרו לאחר הגיעם לגיל פרישה יהיו זכאים לדמי אבטלה. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת איציק שמולי וקבוצת חברי הכנסת (פ/4030/20), על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת איציק שמולי (פ/801/22), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת חוה אתי עטייה (פ/969/23 ; פ/727/24).

הצעת החוק זהה לפ/727/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ו בשבט התשפ"ג (06.02.2023)